§1147：繼承，因被繼承人死亡而开始 (SC 32上442例：当然繼承，无待主張)

壹、标的 (SC 102台上588：須於繼承時仍屬被繼承人之財產)

一、得繼承之标的

1、权利：一身專屬权外一切財產上权利 ⇒ 債权、物权、準物权

(1) 无体財產权：專利权、商标权、著作权

(2) 支配权

(3) 請求权：債、物

(4) 抗辯权：消滅時效抗辯权、先訴抗辯权

(5) 形成权：撤銷权、解除权、終止权、承认权

2、占有：§947 承认占有得為繼承标的

3、遺体

(1) 否定說：屍体非民法上所謂之物 ⇒ 非繼承之标的 (胡)

(2) 有处分权說：繼承人有埋葬屍体之权利义務 (棋、史、環、林、SC 107台上2169) ⇒ 繼承人依公同共有方式处分之

(3) 林、史、環：遺体受不法占有得請求返还

4、义務

(1) 私法上債務：非一身專屬者均得繼承 ⇒ 最高限額保証債務於死亡時未成立，不為繼承之标 (SC 81台上1011、51台上2789例)

(2) 公法上义務：生前繳納之稅金义務与公務所為交代責任中財產上义務 (31院2416)

二、不得繼承标的

1、一身專屬权利

(1) 非財產权：身分权、人格权

(2) 与人格密切关联之財產权：扶养請求权 (§1114~)、贍养費求权 (§1057、1058)、精神上損害賠償請求权 (§195Ⅱ、977Ⅲ、979Ⅱ、999Ⅲ、1056Ⅲ)

(3) 以特別信任关係為前提之权利：依委任契約而生之請求权

(4) 受任人死亡之信託遺產 (信託§10)

2、一身專屬之义務

(1) 以身分為基礎之債務：扶养义務

(2) 債務之履行与被繼承人之特定知识、技術相結合者 (ex：艺術家、作曲家作為义務)

(3) §512 承攬人之工作以承攬人個人技能為契約要素者，承攬人死亡者，其契約為終止 ⇒ 不生繼承

(4) 以被繼承人之特別信任关係為基礎之債務 (ex：職務保証) (SC 51台上2789例)

(5) 罰金

A、肯定說：刑訴§470 得向就受刑人之遺產執行 (戴、胡、環、棋)

B、否定說：由刑訴§470反面解釋、刑止於一身原則 ⇒ 不得就繼承人之固有財產執行 (史、振、林)

參、法律关係

一、契約关係：§345、406贈与、421、464、474不因當事人死亡消滅ヨ繼承人承受（SC 51台上2664—廢 因§407已刪除）

二、无权代理

1、无权代理人繼承本人

(1) 當然有效說ヨ繼承人負本人行為責任說（棋、琛）：禁反言原則

(2) 非當然有效說ヨ繼承人有承认权（史、戴、林、李玲玲）

A、有他繼承人將剝奪他共同繼承人之承认权或拒絕权

B、保障善意相对人有§171撤回权，即保护第三人

C、應认承认及拒絕权由全体準公同共有，行使應得全体同意或多数決（$§831 \xrightarrow{準用} §828Ⅱ \xrightarrow{準用} §820Ⅰ$）

2、繼承无权代理人：非當然有效，仍繼承权或拒絕权，亦繼承无权代理之損賠責任（§110）

3、无权处分之繼承

(1) 无权人繼承後取得权利：§118Ⅱ 自始有效

(2) 單獨繼承无权利人：不當然有效（SC 29渝上1405例；修法後改採有限概括繼承，使用機會低）ヨ拒絕承认仍繼承損賠責任

肆、費用（note：遺產未与固有財產混合）（§1150）

一、性質

1、列举規定說（擴張解釋）：若限縮將使繼承人以固有財產負担費用負担繼承費用，有違立法意旨（林）

2、例示規定說：一切繼承費用，原則上由遺產負担（鼎）

二、內容

1、管理費用：保管費用、訴訟費用、清償而變賣之費用、§1183遺產管理人報酬、§1179Ⅰ①編製遺產清冊費用（SC 108台上103）

2、分割費用：分割方法之決定、分割方式決定後執行之費用

3、遺囑執行費用：提示、开視、交付遺贈所需之費用、遺囑執行人之報酬

4、喪葬費（通、SC 109台上89）

(1) 林：若解遺体為繼承標的ヨ埋葬費用屬遺產管理費用

(2) 史、林：限定或拋棄繼承而遺產不足支付喪葬費用時，於理仍應由其固有財產負支付責任

(3) 老人福利§24：无扶養义務人或无扶養能力，当地政府執理喪葬，費用由遺產負担，无遺產由当地主管机关負担

伍、遺產酌給請求权（§1149）

一、非繼受法ヨ沿襲我國固有制度，係根據死後扶養之思想

二、要件

1、請求人須為被繼承人生前繼續扶養之人

(1) 繼續扶養：无時間限制，僅以至被繼承人死亡為止未曾間斷（通）

(2)身分之限制

A、法定扶養說：体系解釋，應与在前之親屬編規定之扶養同义（范揚、劉鍾英、鼎）

B、事實扶養說：採前說將僅因该人非被繼承人負法定扶養义務，坐視其凍餒，殊不近人情事故，不足發揮社会意义（通）

C、道德扶養說：前說无标準，將引起爭端，第一說过狹 ⇒ 以道德上扶養义務為限（琛）

D、36院解3762：事實上夫妻／SC 39台上1571例：妾／22院851：寡媳

2.不能維持生活无謀生能力

A、肯定說（通）：无論採法定或事實說，基於死後扶養思想，无扶養必要即无須給付（SC 26渝上59例）

B、否定說（史、胡）：可推定有繼續扶養之意且前說与養老恤貧之純风美俗相背（SC 91台上33）

3、被繼承人未為相当之遺贈

三、方法

1、親屬会议僅能決定数額 ⇒ 已達成数額者不必請求酌定（通）

2、§1149 不服 or 難以召开 ——→ §1137 法院（SC 23上2053例、37上7137例、40上937例）

四、标準

1、区別生活保持义務与扶助义務說：事實上夫妻屬前者，其餘親屬屬後者

2、依所受扶養程度及其他关係決定說（通、SC 104台上1610）

五、上限額

1、應繼分限度說（通、鼎、戴、棋、琛、劉鍾英）：不得較任何繼承人之應繼分為高，因若如此將等同承认親屬会议得擴充繼承人範圍

2、特留分限度說（振）：限於所有繼承人特留分範圍内（17繼承法草案§12）

3、繼承人实際所得限度說（戴、林）：遺贈不得侵害法定繼承人之特留分，酌給僅限任何繼承人实際所得之数額（SC 22上919例 23上4083例）

4、侵害特留分限度說（劉含章、胡）：不得違反§1187特留分規定

六、請求方式：依繼承回復§1146辦理（28院1888）

└林：主体不同，§1146為繼承人，酌給則非；§1146似物上請求权，酌給則為較一般財產权更弱之債权請求权（§1160、1179Ⅱ立法意旨）

七、順序：遺產不足清償債務、交付遺贈、酌給遺產

1、最优先說：酌給 > 清償債務 > 交付遺贈（棋）

2、与遺贈同順序說：清償債務 > 酌給 = 交付遺贈（戴炎輝）

3、遺產債務後，交付遺贈前說：清償債務 > 酌給 > 交付遺贈（通）

└林：有权受酌給人因獲遺贈而失格者，應提升至与受酌給人順序相同

八、拋棄：酌定前得拋棄，一但拋棄即消滅

九、消滅時效

1、類推§1146Ⅱ說（28院1888、史、棋）

2、§125一般消滅時效說：无明文即應回歸总則（戴、林）⇒ 請求酌給由繼承开始時起算，請求交付或移轉為酌定之翌日起算